

한국가스공사 상임감사위원회

부서주의 요구 및 통보

일련번호 제20-안전특정-01호

제목 안전보건관리규정 작성 미흡

소관부서 0000처, 생산본부 5개 기지본부, 공급본부 9개 지역본부

조치부서 인사조직실, 0000처, 생산본부 5개 기지본부,
공급본부 9개 지역본부

내용

1. 업무 개요

0000처 0000부는 산업안전 및 건설안전 업무를 총괄하여 관리하고, 각 사업소 안전환경부는 천연가스 공급설비의 운영 및 건설관련 EHSQ 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제25조(안전보건관리규정의 작성)에 따르면 0000부 및 각 사업소의 안전환경부는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항, 안전보건교육에 관한 사항, 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항, 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항, 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항 등이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여야 한다.

또한, 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표3]에는 안전보건관리규정에 포함되어야 할 세부 내용이 명시되어 있고, 그 중 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한

사항은 다음 [표1]과 같다.

[표 1] 안전보건관리규정 중 안전·보건 관리조직과 그 직무 관련 내용

2. 안전·보건 관리조직과 그 직무

- 가. 안전·보건 관리조직의 구성방법, 소속, 업무 분장 등에 관한 사항
 - 나. 안전보건관리책임자(안전보건총괄책임자), 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자의 직무 및 선임에 관한 사항
 - 다. 산업안전보건위원회의 설치·운영에 관한 사항
 - 라. 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항
 - 마. 작업지휘자 배치 등에 관한 사항
-

한편, 「산업안전보건법」 제14조(이사회 보고 및 승인 등)에 “「상법」 제 170조에 따른 주식회사 중 대통령령으로 정하는 회사의 대표이사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받아야한다. [시행일 : 2021. 1. 1.]”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 본사의 사업장 안전보건관리규정 내용 미흡에 관한 사항

본사의 안전보건관리규정 제6조(안전보건조직)에는 안전보건조직과 관련하여 다음 [표2]와 같이 규정하고 있다.

[표 2] 본사 안전보건관리규정 제6조(안전보건조직) 내용

-
- ① 사업장을 총괄·관리하는 자를 안전보건관리책임자로 하고, 안전·보건 관리조직을 스태프 조직과 라인조직 및 기타조직으로 구분하여 구성·운영한다.
 - ② 라인조직은 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전담당자로 구성한다.
 - ③ 스태프조직은 안전관리자, 보건관리자, 방화관리자, 환경·가스·전기·소방·교통 등 안전관계 법령에 의한 안전보건관계자가 같은 조직의 소속 직원이 되도록 한다
-

본사의 안전보건관리규정은 본사 안전보건관리조직의 라인조직과 스태프 조직에 대하여 개략적인 설명만 있을 뿐 구체적으로 기술하지 않아, 실제로 직제

규정 상의 어느 부서가 라인조직인지 스태프조직인지 알 수 없다.

또한 안전보건관계자를 임명해야할 안전관계법령이 무엇인지 구체적으로 기술하지 않아, 스태프 조직 및 안전보건관계자의 선임기준, 업무 분장 등에 관한 사항 역시 파악할 수 없다.

한편, 본사 안전보건관리규정 제25조(안전보건계획 수립 및 실행)에는 “안전보건 담당부서에서는 매년 1월중 안전·보건관리 계획을 수립하여 안전보건관리 책임자에게 보고하고 시행한다”고 규정하여 ‘2021. 1. 1. 부로 시행예정인 법 개정 사항이 반영되어 있지 않다.

따라서 본사의 안전보건관리규정은 안전보건관리조직과 그 직무에 관한 사항을 정하고, 안전 및 보건에 관한 계획을 매년 수립하여 이사회 승인을 받아야 하는 의무사항을 반영하여 개정할 필요가 있다.

나. 사업소의 사업장 안전보건관리규정 내용 미흡에 관한 사항

각 사업소에서 수립한 안전보건관리규정은 본사의 안전보건관리규정을 그대로 답습하여 사업소의 특성이 반영되어 있지 않다. 따라서 각 사업소의 안전보건관리규정 역시 사업소별로 적용되는 안전관계법령 등을 고려하고 사업소에 맞는 조직구성 및 역할, 책임 등을 반영하여 개정할 필요가 있다.

다. 사업장 안전보건관리규정 미 수립에 관한 사항

★★★★지역본부 안전환경부는 「산업안전보건법」에 따라 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 작성해야 할 안전보건관리규정을 작성하지 않았다.

조치할 사항

① 〇〇〇〇〇처장은 안전·보건관리 조직과 그 직무에 관련된 사항, 안전보건관리 계획의 이사회 보고 의무사항을 안전보건관리규정에 반영·개정하시기 바랍니다.

(통보)

② 생산본부 5개 기지본부장과 공급본부 9개 지역본부장은 사업소별 특성에 맞는 안전·보건관리 조직과 그 직무의 구체적 내용을 정하여 안전보건관리규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

③ 인사조직실장은 사업장의 EHSQ 업무를 소홀하게 수행하여, 안전보건관리 규정을 작성하지 아니한 관련부서에게 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련 부서]

공급본부 ★★★★★지역본부 안전환경부